

0000177-47.2022.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... vislumbrou conversas relacionadas a tráfico de entorpecentes, bem como comércio de peças de caminhão. Disse que Felipe foi ouvido em carta precatória, tendo negado a autoria, e versado que conhecia Victor, e que o RG teria ficado no carro, pois teria ajudado Victor a fazer uma mudança. Disse que a versão de Felipe destoa da versão apresentada por Victor quando da prisão em flagrante. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

1ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000177-47.2022.8.26.0404 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000177-47.2022.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 657/2020 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE ALAN SILVA CERQUEIRA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Vistos.

FELIPE ALAN SILVA CERQUEIRA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do que dispõe o artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois no dia 16 de julho de 2020, por volta de 00h10, na avenida 07, 2425, Centro, nesta cidade e Comarca. Segundo o Ministério Público o denunciado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Victor Anderson da Silva Santos, caracterizador do concurso de agentes e durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para eles, uma peça do câmbio do caminhão Scania pertencente à empresa 'Rodoghel Transportes Ltda', não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta da denúncia que o denunciado, juntamente com Victor Anderso, ambos residentes na cidade de São Paulo/SP, alugaram automóvel e vieram até esta cidade e Comerca munidos de várias ferramentas. Ao notarem o caminhão da empresa vítima

estacionado na via pública, iniciaram a subtração da peça do caminhão. Entretanto, a ação dos criminosos foi percebida por vigilante da empresa vítima, que acionou a Polícia Militar, que chegaram ao local e prenderam Victor Anderson da Silva Santos em flagrante, enquanto o ora denunciado Felipe Alan Silva Carqueira Dias conseguiu empreender fuga a pé. Foram apreendidos documentos de identidade e aparelho de telefonia celular de Felipe no interior do carro alugador, o que possibilitou a identificação do denunciado.

A denúncia foi recebida no dia, 20 de maio de 2021 (fls. 229/230).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 243/244).

Durante a instrução processual foram ouvidas quatro testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e, ao fim, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais escritas (fls. 325/333) o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia; a Defesa, por sua vez, em sede de memoriais (fls. 337/349), e em síntese, pleiteou a fixação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de Felipe Alan Silva Cerqueira Dias pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV (furto qualificado - durante repouso noturno - mediante concurso de agentes) c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo que se encontra produzido nos autos, o que se observa pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 3/4), Boletim de Ocorrência (fls. 11/16), Auto de Exibição/ Apreensão (fls. 17/27), Fotografias de celulares, identidade e ferramentas apreendidas (fls. 20/27), Auto de Entrega (fls. 64/65), Auto de Avaliação (fls. 66), Contrato de locação de veículo automotor (fls. 67/77), Laudo Pericial do objeto da tentativa de furto (fls. 89/96), Laudo do Veículo relacionado ao furto (fls. 99/102), Auto de Entrega (fl. 119), Laudo Pericial dos aparelhos celulares (fls. 120/159), Relatório de Investigação conclusivo dos laudos dos aparelhos telefônicos (fls. 169/181), bem como todas as provas produzidas durante a instrução.

A autoria também é inconteste, e restou devidamente comprovada na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo atribuída ao acusado Felipe Alan Silva Cerqueira Dias.

A testemunha Francisco Cesar de Lima, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento e foi acionado pelo CAD de Orlândia para deslocar até a transportadora Rodoghel, onde o vigia tinha visto dois indivíduos suspeitos em um caminhão. Ao chegar ao local com apoio de outra viatura, avistou dois indivíduos correndo, de modo que um indivíduo correu para o mato, enquanto o outro foi para baixo do caminhão. Esse indivíduo de baixo do caminhão tinha uma peça de câmbio e várias ferramentas próximas a ele. Ao deter o indivíduo, o questionou a respeito do fato, de modo que o indivíduo disse que tinha ido até Orlândia, em um veículo Uno, juntamente com outro indivíduo para praticar furto de peças de caminhão. Ao averiguar o veículo Uno, verificou outras ferramentas no veículo, quantia em dinheiro, bem como documentos do réu Felipe. Disse que indivíduo detido no local explicou que tinha vindo de São Paulo com outro indivíduo de nome Roberto, o qual tinha fugido, que recebeu a quantia de R\$ 450,00, e após o furto receberia R\$ 500,00. Disse que, ao chegar no local, a peça do caminhão já havia sido retirada do caminhão, de modo que estava no chão. Quanto ao indivíduo que empreendeu fuga, disse que ele atirou um objeto em um policial, o qual teve que ficar afastado por um tempo. Disse que não visualizou o rosto do indivíduo que empreendeu fuga, e que o horário dos fatos era à noite, de madrugada, que estava muito escuro.

A testemunha Matheus Henrique Marques Rodrigues, Policial Militar, disse que foram acionados via CAD por um vigilante da rua em questão que visualizou dois indivíduos debaixo de um caminhão da empresa. Ao chegar ao local, visualizou dois indivíduos, os quais correram. Disse que um conseguiu fugir, enquanto o outro foi detido. Próximo a ele tinha uma peça do caminhão retirada por eles. Quanto ao indivíduo que

foi detido, não se recorda da versão apresentada por este. Disse que tinha um carro Uno ou Pálio que os indivíduos utilizaram. Disse que haviam muitas ferramentas. Disse que a peça era algo do câmbio, sem a qual o caminhão não teria possibilidade de andar. Disse que não conseguiu visualizar o indivíduo que empreendeu fuga, pois estava escuro. Disse que o indivíduo detido indicou o nome da pessoa que empreendeu fuga, mas que não se recorda o nome. Não se recorda de documentos de identidade. Disse que quando a guarnição chegou ao local estava bem próxima ao caminhão. A testemunha Carlos Eduardo Araújo Pazeto, investigador da Policial Civil, disse que participou da investigação que levou à descoberta da autoria do réu, que no dia do fato dois indivíduos foram surpreendidos pela polícia militar, e foi preso em flagrante o Victor. Disse que dentro do veículo que eles ocupavam foi localizado o documento de identidade do Felipe e dois telefones celulares. Disse que o Victor, preso em flagrante, informou que um dos telefones era dele, e o outro telefone ele desconhece quem seria. Disse que o Victor informou que quem o acompanhava era uma pessoa de nome Roberto, pessoa que ele só conhecia pelo primeiro nome. Quanto ao RG, disse que Victor alegou que seria de um primo de consideração que estava por eventualidade no veículo. Disse que foi feita a extração dos dados dos telefones, não restando dúvidas de que um dos telefones pertencia também ao Felipe, onde tinham redes sociais no nome de Felipe, galeria de fotos, inclusive número de celular registrado no nome de Felipe. Ao analisar os diálogos das conversas no referido telefone, vislumbrou conversas relacionadas a tráfico de entorpecentes, bem como comércio de peças de caminhão. Disse que Felipe foi ouvido em carta precatória, tendo negado a autoria, e versado que conhecia Victor, e que o RG teria ficado no carro, pois teria ajudado Victor a fazer uma mudança. Disse que a versão de Felipe destoava da versão apresentada por Victor quando da prisão em flagrante. Disse que Victor narrou ter alugado o carro para trabalhar como motorista de aplicativo, e que o celular não era o dele, e que havia sido clonado. À vista de tais fatos, não duvida que Felipe era o indivíduo que empreendeu fuga no dia dos fatos. Disse que Victor não disse nada sobre suposta mudança feita com o veículo. A testemunha André Luis Barbarelli, disse que trabalha como vigilante para a empresa Rodogel, e que na noite do fato presenciou duas pessoas furtando peça de veículo, que chamou a Polícia, que prendeu um em flagrante, enquanto o outro fugiu. Esclareceu que o pessoal estava deitado de baixo do caminhão, com ferramentas, retirando peça do caminhão. Disse que visualizou só o que foi preso em flagrante, mas que se tratavam de pessoas do sexo masculino. Disse que estavam em um veículo Fiat/Uno de São Paulo. Quanto à peça que estava sendo subtraída, disse que se tratava de peça que fazia mudança das marchas do câmbio. Disse que os indivíduos correram com a chegada da polícia, e jogaram a peça debaixo da própria carreta. A testemunha Victor Anderson da Silva Santos disse que um dia antes tinha ajudado Felipe em uma mudança, pois trabalha em aplicativo, e que na época utilizava carro alugado para trabalhar. No dia seguinte, disse que Roberto o chamou para fazer uma corrida, e que chegou nessa cidade. Disse que quando os policiais chegaram, não quis correr, por isso os policiais o pegaram, o levaram para delegacia. Disse que Felipe não estava no dia do fato, e disse saber que Roberto está preso. Esclareceu que o sujeito que estava no dia do fato se chamava Roberta. Disse que confessou o furto em Acordo de Não Persecução Penal, por orientação do advogado. Disse que estava utilizando um veículo alugado Uno prata. Quanto aos dois celulares dentro do carro, disse que um era seu, e outro não sabe de quem era. Disse que saiu com Roberto da cidade de São Paulo e vieram direto para Orlândia. Disse que Roberto falou que iria fazer um "trampo", e ao chegar em Orlândia, Roberto pediu para parar naquela rua e ficar perto do carro, até que a polícia chegou. Disse que Felipe trabalha na Paulista com alguns chineses. Disse que não conhece os policiais militares e civis de Orlândia, que não teve problema com eles. Disse que os R\$ 90,00 apreendidos no veículo era de sua propriedade. Em seu interrogatório judicial, Felipe Alan Silva Cerqueira Dias disse que não estava com Victor, e que não participou do fato. Disse que seu RG estava no interior do veículo de Victor, pois no dia anterior ao fato tinha chamado Victor para ajuda-lo em uma mudança. Quanto ao celular apreendido no veículo, com suas redes sociais e fotografias, disse que não era seu. Narrou que no dia do fato

sentiu falta do seu RG, ligou para Victor na manhã, o qual disse que estaria trabalhando e depois passaria para entregar o RG. De noite tentou entrar em contato com Victor, mas não conseguiu. Disse que três dias depois Victor entrou em contato explicando o que havia acontecido.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Bem claro o roteiro traçado. O réu, juntamente com Victor Anderson, ambos residentes na cidade de São Paulo/SP, alugaram automóvel e vieram até esta cidade e Comarca munidos de várias ferramentas. Tentaram furtar uma peça do caminhão da empresa vítima que estava estacionado em via pública. O vigilante percebeu a ação e acionou a polícia militar. Victor Anderson da Silva Santos foi preso em flagrante, enquanto o ora denunciado Felipe Alan Silva Carqueira Dias empreendeu fuga a pé.

Felipe Alan foi identificado pelos documentos de identidade e pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares encontrados no interior do veículo alugado. Frise-se que tais elementos informativos, por si sós, são insuficientes para a condenação do réu, vez que, consoante reza o art. 155 do Codex de Processo Penal, a convicção do juízo funda-se, a priori, na livre convicção produzida sob o crivo do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), enquanto os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial são, a posteriori, tão somente suplementares, por se tratarem de *Opinio Delicti*.

Nesse sentido, inobstante os elementos colhidos no inquérito não possam servir, por si sós, de elementos de prova, fato é que restaram corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes nos depoimentos das testemunhas de acusação.

Note-se que os policiais militares Franceisco Cesar e Matheus Henrique são unissonos no sentido de que foram acionados via CAD, chegaram ao local, visualizaram dois indivíduos subtraindo uma peça de um caminhão, um dos indivíduos foi preso em flagrante, enquanto o outro empreendeu fuga, que os indivíduos estava em um veículo Uno de placa da cidade de São Paulo/SP, e que dentro do veículo haviam ferramentas, a identidade do ora Réu Felipe Alan, bem como dois celulares, sendo um celular do réu Felipe Alan.

Demais disso, em juízo, o investigador da Polícia Civil Carlos Eduardo esclareceu que dentro do veículo utilizado pelos indivíduos para se deslocarem da capital de São Paulo até esta cidade e Comarca de Orlândia-SP, foram localizados um RG do réu Felipe Alan, bem como dois celulares. Disse que fora feita a extração de dados dos celulares, de modo que restou incontroverso que um dos celulares também pertencia ao réu Felipe Alan, vez que o número registrado no celular estava no nome do réu, bem como no celular haviam redes sociais e fotos do réu. Acrescentou, ainda, que ao analisar os diálogos das mensagens no telefone, vislumbrou conversas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como comércio de peças de caminhão (fls. 120/159 e 169/181).

Frise-se a palavra de policiais não pode ser desmerecida, pois estavam exercendo a função investigativa/ ostensiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso.

Esclareça-se que não há qualquer prova que justifique o interesse dos policiais em prejudicar o acusado. Outrossim, está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial, seja militar ou civil, estadual ou federal, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. O próprio C. STJ trilha esse entendimento:

"...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, HC 436.168/RJ,

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe02/04/2018)." Outrossim, está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial, seja militar ou civil, estadual ou federal, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. O próprio C. STJ trilha esse entendimento:

"...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe02/04/2018)." Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF HC nº 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito". (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ01.06.11).

Frise-se, ainda, que o depoimento dos policiais militares e do investigador da Polícia Civil é harmônico com o depoimento do vigilante André Luis Barbarelli, o qual, ouvido em juízo como testemunha, disse que presenciou dois indivíduos furtando uma peça de caminhão, que ligou para a polícia militar, a qual conseguiu prender um dos indivíduos em flagrante, enquanto o outro empreendeu fuga. Disse, ainda, que os indivíduos estavam em um carro Uno Prata.

As provas colhidas durante a instrução são seguras no sentido o réu Felipe Alan, juntamente com Victor Anderson da Silva Santos, deslocaram-se da capital de São Paulo para esta cidade e Comarca através de um veículo Uno (fl. 17), e tentaram furtar peça de caminhão no local, data e horário descritos na Denúncia, o que não se consumou em razão da chegada dos policiais, de modo que o réu Felipe Alan empreendeu fuga, mas deixou no interior do veículo Uno seu RG, bem como seu aparelho celular.

A versão escusatória apresentada pela defesa, por seu turno, não vinga, pois é insegura, e restou isolada nos autos, vez que desamparada de elementos probatórios para a sua subsistência. Vejamos.

Contrapondo-se à acusação, o réu alega que seu RG estava no interior do veículo Uno, pois no dia anterior ao fato, pediu para que Victor Anderson da Silva Santos realizasse uma mudança. Ademais, narrou que o aparelho celular apreendido no interior do veículo não é seu, e que teve sua linha clonada. Em sede de alegações finais, a defesa arguiu que não é possível saber com precisão de quem é o celular periciado, bem como sustentou que o fato de ninguém ter visto o acusado no local dos fatos, faz com que a autoria seja insegura.

Nada obstante, razão não assiste à defesa. Em detrimento da versão do acusado, a prova pericial realizada (fls. 169/181) é inconteste no sentido de que o aparelho Samsung apreendido no interior do veículo utilizado pelos agentes do delito, é de propriedade do ora réu Felipe Alan Silva Cerqueira Dias.

Destarte, é certo que o indivíduo que empreendeu fuga era, de fato, o ora acusado Felipe Alan Silva Cerqueira Dias.

No mais, consigno que a qualificadora do § 4º, inciso IV, do artigo 155 do Código Penal resultou bem delineada nos autos, na medida em que o furto foi praticado mediante concurso de pessoas, vez que a unidade de ideais do réu com Victor Anderson da Silva Santos, qualificado nos autos (fls. 38/41) e a execução conjunta dos fatos estão amplamente evidenciadas pela prova oral produzida.

Há, ainda, a causa de aumento do repouso noturno, vez que o crime foi cometido em horário em que a vigilância do local é diminuta, de modo que o réu obteve maiores chances de êxito na consumação do delito, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, basta que a conduta tenha sido "praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" (STJ, AgRg no AREsp nº 1.234.013, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 23.08.2018).

Outrossim, não há qualquer incompatibilidade entre a incidência da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno e o delito de furto qualificado, reputando-se perfeitamente possível o reconhecimento da respectiva majorante não apenas em hipótese de furto simples, mas também quando presentes quaisquer das qualificadoras legalmente previstas no artigo 155, § 4º, incisos I a IV, do Código Penal. Tal questão encontra-se pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com supedâneo no entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal no HC nº 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.12.2016.

De mais a mais, imperioso concluir que o réu não teve a posse definitiva, nem mesmo provisória, precária, da res furtiva e, assim sendo, por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não restou consumado, tratando-se, in casu, da hipótese de tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. A versão dos policiais, condutores do flagrante, respalda o conjunto probatório, no sentido de que a narração dos fatos pelos populares que visualizaram e detiveram o réu indicam seguramente a hipótese da tentativa.

Dosimetria.

Na primeira fase, seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (fls. 316/317). As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. À vista disso, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, mas presente agravante da reincidência específica (0002051-14.2012.8.62.0505, roubo majorado e receptação - fls. 316/317). Nesse sentido, aumento a pena base anteriormente fixada em 1/6, resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, como já exarado, presente causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), que impõe uma diminuição no patamar mínimo de 1/3, vez que o réu se aproximou da consumação. Por outro lado, presente causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, haja vista que o agente praticou o crime durante o repouso noturno, por volta das 00h10min. Isto posto, presente uma majorante, exaspera-se a pena em 1/3.

Compensando-se a minorante e a majorante, fixo, definitivamente, a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Não havendo provas das condições econômicas do réu, o valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência específica (fls. 316/317).

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos art. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu FELIPE ALAN SILVA CERQUEIRA DIAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Ausentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, e considerando que o acusado não se encontra preso por este processo, concedo-lhe o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de pedido, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeçam-se as competentes guias de recolhimento, provisórias ou definitivas, conforme o caso, bem como carta de guia;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Orlandia, 28 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA